

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2536 บริษัท ไทย เอเซีย ประกันภัย จำกัด กับ
พวก

โจทก์

นาย สุนทร จุติไชย กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161

ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม ป.วิ.พ. มาตรา 161 บัญญัติให้เป็นดุลพินิจ
ของศาลโดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการรู้ความหรือการดำเนินคดีการ
ที่ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้จำเลยชดใช้แก่โจทก์ต่ำกว่าที่โจทก์ขอมาใน
ฟ้อง ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ดำเนินคดีโดยไม่สุจริต ศาลพิพากษาให้จำเลยรับผิดค่าฤชา
ธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่ฟ้อง เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบ.

คดีทั้งสองสำนวนนี้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้โอนคดีสำนวนหลัง
ของศาลจังหวัดมหาสารคามไปยังศาลแพ่งเพื่อรวมการพิจารณาพิพากษากับสำนวน
แรก โดยโจทก์สองสำนวนฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานกระทำละเมิดจากจำเลยทั้งสอง
สำนวน จำเลยให้การปฏิเสธความรับผิด เพื่อความสะดวกศาลชั้นต้นกำหนดให้เรียก
โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 4 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 5 ที่ 6 และโจทก์ที่ 2 ตาม
ลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 200,000 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 140,000 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 10,000 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 5 และที่ 6 จำนวน 300,000 บาท คำขอนอกจากนี้ให้ยกเสีย และให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 5 และที่ 6 เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2

โจทก์ที่ 2 ในสำนวนแรก กับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 170,000 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 3,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกาข้อสุดท้ายว่าจำเลยควรรับผิดชอบใช้ค่าฤชาธรรมเนียมเฉพาะทุนทรัพย์ที่โจทก์ขณะคดีนั้น เห็นว่าในเรื่องความรับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 บัญญัติให้เป็นดุลพินิจของศาลโดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการรู้ความหรือการดำเนินคดีของกลุ่มความทั้งปวง การที่ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้จำเลยชดเชยแก่โจทก์ต่ำกว่าที่โจทก์ขอมาในฟ้องยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ดำเนินคดีโดยไม่สุจริต ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-บุญสิน ตูลากัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------